

Polizei darf ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen eindringen Oberverwaltungsgericht gibt Land recht:
Zimmer von Flüchtlingen dürfen bei Abschiebungen ohne

Polizei darf ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen eindringen; Oberverwaltungsgericht gibt Land recht: Zimmer von Flüchtlingen dürfen bei Abschiebungen ohne richterliche Erlaubnis betreten, Handys eingesammelt werden

taz, die tageszeitung

Mittwoch 28. Februar 2024

Copyright 2024 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: BERLIN; S. 23

Length: 474 words

Highlight: Oberverwaltungsgericht gibt Land recht: Zimmer von Flüchtlingen dürfen bei Abschiebungen ohne richterliche Erlaubnis betreten, Handys eingesammelt werden

Body

Von Susanne Memarnia

Das Oberverwaltungsgericht Berlin (OVG) hat die Rechte von Geflüchteten bei Abschiebungen geschwächt. In einem Berufungsprozess, den das Land Berlin angestrengt hatte, weil es in erster Instanz gegen einen jungen Mann aus Guinea verloren hatte, entschieden die fünf Richter am Dienstag: Die Polizei darf das Zimmer eines Flüchtlings im Wohnheim betreten, um ihn zur Abschiebung abzuholen. Sie braucht dafür auch keinen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, denn das bloße Betreten sei kein Durchsuchen im Sinne des Grundgesetzartikels 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung). Das OVG hob die Entscheidung des Verwaltungsgerichts hierzu auf.

Auch in einem zweiten Punkt stellte sich der dritte Senat unter Vorsitz von Richter Kai-Uwe Riese auf die Seite der Innenverwaltung: Die Polizei durfte Ibrahim K. Handy und Portemonnaie wegnehmen. In diesem Punkt schloss sich das OVG der Vorinstanz an und wies die Berufung von K. zurück.

Dessen Anwalt Christoph Tometten sagte der taz: Wenn die Polizei ohne richterliche Kontrolle in Wohnungen eindringen darf, um Menschen zur Abschiebung abzuholen, haben wir ein Problem. Wenn die Polizei Mobiltelefone sicherstellen darf, nur weil sie von Menschen mitgeführt werden, die abgeschoben werden sollen, haben wir ein Problem. Ausufernde polizeiliche Befugnisse sind eines Rechtsstaats nicht würdig.

Der Fall hat grundsätzliche Bedeutung, weil die Berliner Polizei bei Abschiebungen häufig in Zimmer in Flüchtlingsheimen eindringt, um Menschen mitzunehmen. Artikel 13 des Grundgesetzes verlangt für Durchsuchungen allerdings einen Richterbeschluss den die Berliner Polizei nie dabei hat. Das Aufenthaltsgesetz unterscheidet seit 2019 zwischen dem Betreten und Durchsuchen von Wohnungen nur Letzteres fällt unter Richtervorbehalt. Das Problem: Wo endet Betreten und beginnt das Durchsuchen ?

Polizei darf ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen eindringen Oberverwaltungsgericht gibt Land recht:
Zimmer von Flüchtlingen dürfen bei Abschiebungen ohne

Im vorliegenden Fall hatte das Verwaltungsgericht im Oktober 2021 gesagt: Schon das Betreten des Zimmers mittels einer Ramme auf das Klopfen der Polizisten hatte niemand geöffnet sei ein Durchsuchen. Die Polizei habe nicht wissen können, was sie hinter der Tür erwarte und so davon ausgehen müssen, dass eine Durchsuchung notwendig wird.

Das Bundesverwaltungsgericht urteilte allerdings in einem ähnlichen Fall im vergangenen Jahr anders. Wenn es über das bloße Betreten des Zimmers hinaus zu keiner Durchsuchungshandlung im Sinne eines ziel- und zweckgerichteten Suchens kommt, brauche die Polizei keinen Durchsuchungsbefehl. Dies sieht das OVG auch im aktuellen Fall als gegeben an.

Immerhin: Für K. persönlich ist die Sache gut ausgegangen. Die Abschiebung wurde seinerzeit am Flughafen abgebrochen. Im Mai vergangenen Jahres bekam er eine Ausbildungsduldung und lernt nun Maler und Lackierer. Bis 2025 kann er mindestens in Berlin bleiben.

Was unterscheidet Betreten vom Durchsuchen?

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (94%); ABSCHIEBUNG (92%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (91%); GERICHTSHÖFE (90%); GESETZGEBUNG (90%); RICHTER (90%); RECHTSANWÄLTE (79%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); POLIZEIKRÄFTE (77%); VERFASSUNGSRECHT (76%); OBERSTES GERICHT (74%); RECHTSSTAATLICHKEIT (73%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (79%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%)

Load-Date: February 27, 2024